

불법직업소개등 신고 포상금제 운영규정 일부개정고시

고용노동부 고시 제 호

1. 개정이유 및 주요내용

거짓구인광고 및 불법직업소개등 신고에 대한 포상금액을 상향 조정하는 내용으로 「직업안정법 시행규칙」이 개정(노동부령 제334호, 2009. 12. 9. 공포·시행)됨에 따라 변경내용에 맞추어 포상금액을 정비하고, 노동부의 명칭을 고용노동부로 변경하는 내용으로 「정부조직법」이 개정(법률 제10339호, 2010.6.4공포, 2010.7.5 시행)됨에 따라 명칭 변경에 맞추어 관련 용어를 정비하려는 것임.

2. 참고사항

- 가. 관계법령 : 생략
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

불법직업소개등 신고 포상금제 운영규정 일부개정고시

불법직업소개등 신고 포상금 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제2항 중 "우편, 또는 직접 방문"을 "우편, 인터넷 또는 직접 방문"으로 한다.

제6조의제2항제1호의 "50만원"을 "100만원"으로 하고 제6조의제2항제2호의 "20만원"을 "40만원"으로 한다.

별지 제4호서식, 별지 제6호서식부터 별지 제8호서식까지를 각각 별지와 같이 한다.

행정기관명

받 음 : 귀하

제 목 : 불법직업소개등 위반행위 처리결과 통보서

귀하가 「직업안정법」 제45조의3 및 「불법직업소개등 신고포상금제 운영규정」 제2조에 따라 신고한 불법직업소개등 위반행위 사건에 대하여 조사하고 그 결과를 아래와 같이 통보하오니 구비서류를 첨부하여 동 결과통보서를 수령한 날로부터 30일 이내에 「신고 포상금 지급신청서」를 ○○ 고용센터에 제출하고 지급신청하시기 바랍니다.

○ 신고사건 처리결과

신고자	주 소				
	성 명		주민등록번호		
신 고	접수번호		접수일시		
접 수	신고요지				
신 고 조 사 처 리 결 과	피신고자	상 호		대표자	
		소재지			
	조사결과				
	위반행위 유형 및 내용				
	위반법규				
	처분내역				
포상대상금액					
비 고					

※ 피신고자가 여러 명일 경우 신고조사 처리결과에 대해 추가 작성

붙임 : 신고포상금 지급신청서 1부(해당자). 끝.

발 신 명 의 직인

행정기관명

(전화번호 : / FAX :)

문서번호 :

시행일자 : 년 월 일

받 음 : 고용노동부 ○○ 고용센터소장

제 목 : 불법직업소개행위등 신고포상 지급의뢰서

발 신 명 의 직인

불법직업소개행위 등 신고포상 지급의뢰서

포 상 대상자	주 소							
	성 명		주민등록번호			연락처		
	은행명			계좌번호				
신 고 내 용	접수일자							
	신고요지							
	신고방법 선택	우편, 모사전송, 직접방문, 기타						
처 리 결 과	사실확인일자							
	위 반 내 용							
	위 반 법 규	법 제46조		시행령 제34조				
		제1호위반	제2호위반	제1호위반	제2호위반	제3호위반	제4호위반	
	처분내역 (처분일자)	(단 고발의 경우 위반법조문 표기)						
	위반업소 현 황	상 호			대표자			
		소재지						
담당자	소 속			직 급			성 명	

주) 처분내역 란에는 고발, 행정처분, 과태료 등 처분사항 모두 기재

고용노동부 ○○ 고용센터

(전화번호 : / FAX :)

문서번호 :

시행일자 : 년 월 일

받 음 :

제 목 : 불법직업소개행위등 신고포상 결정통지

발 신 명 의 직인

불법직업소개행위 등 신고포상 결정통지서

1. 포상대상자

주 소	
성 명	주민등록번호

2. 포상지급 의뢰내용

포상지급의뢰기관		지급의뢰서 접수일자	
신고내용 및 처리결과	신고요지		
	위반내용		
	위반법규		
	처분내역		
포상금 지급금액			

3. 포상금 결정내용

포상내용	포상금 원 지급
포상 지급사유	법 제46조 위반사항 확인 () 법 제34조 위반사항 확인 ()

불법직업소개행위등 신고 및 포상금제도 운영현황

(20 . / 분기)

1. 불법직업소개행위등 신고처리 현황

가. 분야별 처리현황

(단위 : 건수)

구 분	계	불법직업소개행위(법제46조)		허위구인광고(시행령 제34조)			
		1호위반	2호위반	1호 위반	2호위반	3호위반	4호위반
/ 분기							
누계							

※ 별지 제4호 서식에 의거 집계

나. 신고방법에 의한 분류

(단위 : 건수)

구 분	계	우 편	모사전송	직접방문	기 타
분기					
누계					

다. 신고민원 조사결과

(단위 : 건수)

구 분	계	조사결과 신고내용 분석				순수고발 (병과)
		사실확인 처분건수 (행정처분 등)		위반사실 미발견	허위신고	
		불법직업소개	허위구인광고			
분기						
누계						

※ 사실확인 처분건수중 고발병과 건수는 순수고발 건수와 구분기재 (병과건수는 괄호)
주) 신고내용 분석현황은 타관서 이첩건수는 제외하고, 자체 최종처리건수만 기재

2. 신고포상금 예산 집행실적

☐ 불법직업소개행위등 신고포상금 집행현황

(단위 : 건, 천원)

구 분	예산액	집 행 액		집행잔액	비고
		건수	지급액		
분기					
누계					

☐ 분야별 현황

구 분		계	불법직업소개행위	허위구인광고행위	기 타
분기	건 수				
	지급액				
누계	건 수				
	지급액				

☐ 민원처리기관별 현황

구 분		계	고용노동부	타기관 지급의뢰		비 고
				지자체	검·경찰	
분기	건 수					
	지급액					
누계	건 수					
	지급액					

3. 불법직업소개등 신고포상금 제도 홍보실적

☐ 팜플렛 등 홍보자료 제작·배포

구 분	신고엽서 배포 (회, 매)	팜플렛 배포 (회, 매)	반상회보· 소식지 게재 (회, 기관)	협조문 발송 (회, 매)	홍보물품 배포 (종, 개소)
계					
분기					

※ 홍보물품 배포 : 홍보물품 종류, 배포대상, 배포개수 별도 작성

☐ 대중매체 등을 활용한 홍보실적

구 분	신문 (회)	TV (회)	전광판 (개소)	현수막 (개소)	지하철·버스 광고(대,일)	비고
계						
분기						
분기						

※ 1) 신문, TV 홍보실적 : 언론기관명, 게시일자, 게시내용 별도 작성

2) 전광판 홍보실적 : 전광판 위치, 광고일수, 1일 표출횟수 별도 작성

☐ 교육·간담회 등을 통한 홍보실적

구 분	교 육 (회, 명)	간담회 (회, 명)	기타 행사 (회, 명)
계			
분기			
분기			

☐ 기 타

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제2조(신고 접수기관) ① (생략)	제2조(신고 접수기관) ① (현행과 같음)
② 위반행위 신고는 위반행위신고서에 위반행위를 입증할 수 있는 자료를 첨부하여 제1항 각 호에 따른 행정기관에 실명을 사용하여 모사전송기, 우편, 또는 직접 방문을 통하여 서면으로 신고할 수 있다.	② ----- ----- ----- -----, <u>우편, 인터넷 또는 직접 방문</u> ----- -----.
제6조(포상금 지급기준) ① (생략)	제6조(포상금 지급기준) ① (현행과 같음)
② 포상금 지급대상별 포상금액은 다음과 같다.	② (현행과 같음)
1. 법 제46조제1항제1호 및 제2호에 따른 해당행위를 신고 또는 고발하여 접수된 위반에 대하여 공소가 제기되거나 기소유예처분이 된 경우 또는 행정처분이 이루어진 경우: <u>50만원</u>	1. ----- ----- ----- -----: <u>100만원</u>
2. 법 제34조 위반 행위가 신고 또는 고발되어 접수된 위반행위에 대하여 공소가 제기되	2. ----- ----- -----

거나 기소유예처분이 된 경우	-----
또는 행정처분이 이루어진 경우	-----
우: <u>20만원</u>	-: <u>40만원</u>